Leges servandae in electione Romani pontificis inter perturbationes

Pius Episcopus Servus servorum Dei · Latin

. n« CCCCLXXII.

Ii rrl>nMrii

anno vir. Novae leges servandae in nova pon- tificis electione, si casus contigerit, ut illius obitus obveniat inter poli- ticas perturbationes.

Pius Episcopus Servus servorum Dei Ad perpetuam rei memoriam

§. t. Oi

natio d«*r- §● 4 \Juae potissimum rationes

iipudar rofor- felicis recordationis Pium papam sex- ^nuiioiiM ve- tuul praedecessorem -Nostrum impu- luiionum' "M- Ierunt , ut in calamitosis illis, qui- «rutiuiu *o- ijUS in pontificatus sui exitu univer- ♦nnd* Tn riZ sa premebatur Italia , temporum cir- i-hon.- noti cumslaiitiis ad futuri pontilicis ele- poaiifiou. ctionem cum in luto ponendam, tum expeditiorem efficiendam studia sua converteret, eaedem sane, et fortasse ctiain graviores efflagitant , ut in eamdem rem sollicitudinem omnem Nostcam conferamus. 13 1 enim post

tantas rerum politicarum in Europa universa vicissitudines, nemo est qui deteriora jure non vereatur, sic Nos in tanta perturbatione rerum eccle- siasticarum , nihil non timendum

●Nobis et sanctae huic Romanae Eccle-

siae , cui divina praesumus disposi- tione , merito esse cognoscimus , at- que idcirco nihil magis praecaven- dum est INobis, quam ne, absoluto mortalis vitae Nostrae curriculo, quae de successore eligendo comitia insti- tuenda erunt , vel per apertam vim debita libertate destituantur, vel ele- ctioni ipsi tot opponantur impedi- menta , ut ca quam longissime pro- trahatur , aut impossibilis omnino ratio novi creandi pontilicis redda- tur , aut vero , quod deterrimum malorum omnium esset , dispersis , et discissis electoribus schisma conlle- lur. His periculis occurrere , gravis- simaque detrimenta, quae Christiana res a diuturna Sedis aposlolicac vi- duitate , aliisque modo memoratis malis caperet, removere pro mune- re Nostro volentes ; diu multumque explorata etiam nonnullorum ex ve- nerabilibus fratribus Nostris Sanclae ltomanae Ecclesiae cardinalibus sen- tentia , quid consilii in tanta re ca- pere, quo futuris post obitum No- strum comitiis providere possemus ,

animo reputavimus. Post longam de-» liberationem , imploratoquc supre- mo lumine , vidimus sane, planeque prospeximus, in tanta futurorum in- I certitudine , impossibile ferine esse , omnes vicissitudines temporum prae- videre , atque ad illas consiliorum Nostrorum rationes accomodarc, pro-

ptereaque putavimus, muneri Nostro iniuiinc Nos defuturos , si opportu- nis saltem auctoritatis INostrae reme- diis Romani pontilicis Nostri succes- soris electio quam fieri possit facilior expediliorque reddatur.

S. 2. Scquuto igitur obitu Nostro, Dc notitia o- quacuraque Nos Deus in orbis terra- ^'<^0pJLp',c rum parte , ex mortalis hisce vitae «d„5Lor' B* angustiis ad aeternam , quam spe- ramus , pacem migrare jusserit, qui- cumque ex cardinalibus praesens ibi- dem aderit , et si plures eruut , an- tiquior in episcoporum cardinalium ordine , vel episcopis cardinalibus inde absentibus , antiquior in pre- sbyterorum car linalium ordine , vel

I demum tam episcopis quam presby- teris cardinalibus absentibus , anti- quior in diaconorum cardinalium ordine , aut iis omnibus absentibus, nuntius apostolicus , sive in hujus defectu loci ordinarius, aut praelatus, vel alius quispiam in dignitate eccle- siastica constitutus quam celeriter de

[H>nlificis obitu .cardinalem sacri coi- egii decanum certiorem faciat, qui accepto hujusmodi nuncio , vel alio quocumque modo intellecta rei ve- I ritate , compcrtoque sibi certissime de ,$edis apostolicae vacatione , de ca doceat cardinales in presbytero- i rum , et diaconorum ordine antiquio-.

' res , et Sanctae Romanae Ecclesiae camerarium. Deinde una cum tribus hisce cardinalibus, vel altero (pluri- busque ex illis absentibus) cum eo qui praesens aderit, aut (absenti- ● i bus omnibus) ipse solus, vel eo le- gitime impedito alius -cardinalis ab ipso specialiter suhdelegandus per con- vocationis literas cardinales omnes ubicumque sint advocet ad novi pon- tificis electionem peragendam eo in loco de quo infra constituetur. Ouod ! si dispersis hac illae cardinalibus qua in mundi parte alter, plures- ve ex illis degant ignoretur, ita ut ad eos literae convocationis dari mi- ,

nime possint , volumus nullius un- quam propterea null itatis aut delectus insimulari posse peragendam absque

De loco in quu comitia erunt cda- buada-

Dc dupenia> tione a lolitil rarr^moniii , ci «olemniu- tiba».

memoratorum cardinalium interventu j pontificis electionem.

§. 5. Quo vero ad locum in quo] comitia celebranda erunt, potestatem facimus tribus cardinalibus antiquio- ribus, uno videlicet ex quolibet or- dine una cum cardinali S.K.E. came- rario, vel pro camerarii munere fun- gente si una simul congregati erunt, aut decano sacri collegii vel alteri cardinali ab eo ut supra

subdelega- to cum illis ex memoratis tribus cardinalibus qui praesentes aderunt, vel ei soli (si reliqui omnes absentes sint) eam civitatem , aut locum sub quacumque cujusvis generis ditione seligendi, quae aut qui ipsis, vel ei opportunior videbitur, derogantes iis legibus, et constitutionibus apostoli- cis , quae de habendis comitiis in eo loco , ubi mortuus est pontifex, con- stitutae sunt. Cardinalibus autem om- nibus in virtute sanctae obedientiae praecipimus et mandaiuus , ut nisi legitimo impedimento detenti luerint, literis convocationis obtemperantes ad locum , qui in iisdem literis designa- tus fuerit , pro perficienda pontificis electione , sine mora sc conterant. Ii porro ex cardinalibus qui in loco ut supra diximus constituto una cum cardinali sacri collegii decano , vel ipso impedito, cum altem cardinali ab eo, ut diximus subdelegando con- gregati erunt , quique in illum lo- cum undecumque accesserint , dum- modo tot cardinales sint , qui vel per unum dumtaxat medietatem su- perent lotius collegii cardinalium in numanis tunc exislentium etiam non expectato consueto decendio a die obi- tus sumini pontificis , atque etiam caderis cardinalibus absentibus non cxjiectalis , si ita cardinales una cum cardinali decano ipso, vel altero car- dinali ab eo subdelegato congregati expediens judicabunt , novum ponti- ficem libere ac licite eligant , ita ut, qui a duabus e tertiis partibus con- gregatorum cardinalium electus pon- tifex fuerit , is rile electus , et vere sit pontifex Romanus Christi vicarius, et talis ab universa Ecclesia agnosci, atque haberi debeat.

§. 4. Iit vero cardinales minori- bus , quoad fieri poterit impedimen- tis ac difficultatibus coarctentur , ut facilius pro circumstantiis temporum electio pontificis perfici possit , dero- gatum volumus et plane atque ex-

presse derogamus iis omnibus caere* moniis , solenmitatibus , consuetudi- nibus , quae respiciunt urbem , seu locum in quo comitia habenda essent, tempus ipsius electionis peragendae, conclavis usum , clausuram , cuslo- diamque , numerum inservientium * colloquia , cibos ; salvis tamen ac fir- mis , non modo conditionibus om- nibus , <juae necessaria sunt in qua- vis electione canonica Romani ponti- ficis , tam iis, quae ad loci , iu quo comitia habenda erunt , securitatem perlinent , quam illis quae spectant ad electorum libertatem, et ad duas tertias partes suffragiorum eorum , qui congregati sint , quibus conve- nire in electum debent , seclusoque item omni ambitus ac simoniae crimine , de quo ne suspicari quidem !Nos possumus, verum etiam firmis, suoque in robore omnino manentibus duabus Gregorii pp. XV. consti- tutionibus « Aeterni patris» ac Decet» anno 1621. editis, in iis omnibus quae tres canonicas eligendi pontifi- cis formas respiciunt, scilicet per scru-. linium, per compromissum , et per quasi inspirationem.

§. 5. Hisce omnibus constitutis Monimm ad in humilitatis spiritu , animoque clcctore>- contrito vitam hanc I\ostram,quam a suscepto praesertim ponlificatusexor- dio in gemitibus et dolore transe-i gimus , creatori INostro offerentes venerabiles fratres INostros S. R. E.* cardinales, qui obitus Nostri tempo- re superstites futuri erunt (quorum jus in Romani pontificis electione apo- stolica praedecessorum Nostrorum au-* ctoritate universalis Ecclesiae consensu , tolque saeculorum possessione constabilitum , firmum , iu suoque robore manere volumus , ac decernimus) per viscera misericordiae Jesu Christi vehementer in Doniiuo obse- cramus, obtestamurque, ut memores illius sacramenti, quo obstricti sunt tuendi ac defendendi Christi Ecclesiam usque ad sanguinis effusionem, atque- in tanto Christianae rei periculo, pri-. vatis rationibus ac personarum aece* >

ptionc Dei gloriae et Ecclesiae tran- quillitati postpositi# , concordibus animis , ac voluntate in hanc unam curam incumbant , ut ne nimirum diu Petri navicula tantis .agi tata tem- pestatibus rectore suo c&reat, nec Do-, minicus grex tot lupis undecumque irruentibus pastore destituatur, illud

tabentes propositura ab optima ac celeri summi pontificis electione sa- lutem maxime populi christiaui pen- dere , ipsos<|ue severissimo Dei ju- dicio puniendos , si culpa aut negli- gentia eorum fiat, ut longiori quam par est spatio apostolica haec Sedes vacet, indeque Christiana respublica aliquid detrimenti capiat.

Dr obvman- §. G. Omnia autem quae in his -ff n0m literis Nostris sancita aut constituta vaf lS‘' sunt valere ac servari volumus , ac decernimus non modo in iis comitiis, quae de pontifice eligendo prima post obitum Nostrum futura sunt, verum etiam in sequentibus donec a Itonia no pontifice pro tempora existente non fuerint revocata et aonullala, «t qua- cumque in orbis terrae parte tam INos ’ quam successores INostri e vivis exces- serint,

»«■». na- $. T. Quia vero res de qua agi- ir. mobe- |gr tanti momenti est , ut ab ea po- ‘"i11" tissimum et matura pontificis electio et eatholieae unitatis conservatio , et Ecclesiae tranquillitas pendere videatur , Nos utentes apostolica Nostra auctori (.'ile in virtute sanctae obedien- tiae , et subpoena excommunicationis praecipimus, ne quis c sacro collegio cardinalium fas sibi esso quovis prae- textu arbitretur his quae a Nobis per Itas 1 iteras Nostras praescripta sunt repugnare, quin imo volumus, ut universi singula quaeque servare, alquc cxcqui teneantur.

D. rteiiaiMD* 8. 8. Hanc etiam oli causa m man damus , ut hae literac apostol irae vo- cuonM|G|M,D- luntatis iNostrae testes prima die , in tifici». qua ad suffragia cardinales convene- rint palam recitentur , ct si qua in re, aut interpretatione, aut declara- tione aliqua indigere videbuntur, id per sententiarum pluralitatem ab iis- dem cardinalibus, qui congregati fue- rint interpretetur , ac declararetur , ita ut quidquid a majori parte cardi- nalium congregatorum constitutum hac ratione fuerit, id habealurporin- <lc acapostolica auctoritate esset a No- bis constitutum.

eia,,.,,!, »u- 5- 9. Decernentes praesentes lile-

tt.n, .t de- ras , et in eis contenti quaecumqne etiam ex eo quod quilibet in prae- missis jus vel interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes illis non consenserint, nec ad «a vo- cati sive auditi fuerint , sed easdem praesentes litcras semper et perpetuo validas, firmas, ct efficaces exislere, et

fore, suosqae. plenarios , et integros effectus sortiri, et oblinere , ac iis ad quos spectat, ct pro tempore spectabit plenissime suffragari , ct ab eis respectiveinvioiabililer observari quo- que debere , ac irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter con- tigerit attentari.

fi - 1 0. Non obstantibus, quatenus Dooj.it. opus sit, Nostris, et cancellariae apo- ***«""■■»● stolicae regulis de jure quaesito non tollendo, ac tam Alexandri III. quam Gregorii X. ct Clementis V. ac PiilV. aliorumque Romanorum pontificum praedecessorun Nostrorum circa ele- ctionem summi pontificis hactenus «litis constitutionibus , ct ordinatio- nibus apostolicis earum omnium te- nores praesentibus pro plene et sufficienter expressis, ac de verlm ad ver- bum insertis habentes, quad reliqua in eis contenta in suo robore permansu- ris, volumuselmandamus, cacterisquo contrariisquibusrumque.

5- ●* I - Volumus insuper, «t n posto- ndtt lui**,- lica auctoritate decernimus quod prae- *. immmd- sentium literarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu ali- cujus notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica di- gnitate constitutae munitis eadem prorsus fidos adhibeatur quae ipsis praesentibus adhilicretur , si forent exhibitae vel ostensae.

5. 12. Nulli ergo omnino homi- Swtiio ««na- num Jicealhanr paginam Nostrarum1'* permissionis, dispensationis, faculta- tis, ordinationis , decreti, mandati ,, voluntatis ct derogationis infringe- re , vel ei ausu temerario contraire? si quis auleni iioc attentare praesum-

E ierit indignationem omnipotentis ei , ac beatorum Petri, et Pauli apo- stolorum ejus se noverit ipeursurum.

Datum Romae apud sanctam Mariam Majorem anno incarnationis Domi- nicae millesimo octingentesimo septi- mo octavo idus februarii, pontificatui Nostri anno septimo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Bullarii Romani continuatio, tome XIII. Rome: Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1847. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Historical synopsis, source notes, dating and subscriptions are retained as this witness gives them; literal abbreviations are not expanded. Revision: 2026-10-26T13:13:50Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.